

**AUTORIDAD DE
CARRETERAS Y
TRANSPORTACIÓN**



ACTA

31 de julio de 2024

20250701-0001 2024 000120

Lcda. Anaís Rodríguez Vega
Secretaria
Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales
San José Industrial Park
1375 Ave. Ponce de León
San Juan, PR 00926

OFICINA SECRETARIA-DRM

**ACTUALIZACIÓN EXPEDIENTE
SOLICITUD DE RE-ENDOSO
RUTA CICLISTA Y PEATONAL DE RINCÓN
RINCÓN, PUERTO RICO**

**A-CO-OTR10-SJ-00012-03082017/ E-CO-OTR10-SJ-00055-07062016
A-CO-OTR10-SJ-00007-06112008/ O-CO-COE02-SJ-00531-13072016
O-CO-COE02-SJ-00219-04062009/ O-HH-EJP07-SJ-00325-13032006
O-MA-PMA02-SJ-02028-6112008/ C-396-161
CZ-2009-0605-064/ 2006-25-0446-JGU-T
AC-500023**

Estimada licenciada Rodríguez Vega:

La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), a comenzado la construcción del proyecto Ruta Ciclista y Peatonal de Rincón, comenzando en el área colindante con la antigua Planta Nuclear (Playa Domes) ubicada en la PR-4413 y terminando en el área del Balneario Público de Rincón, incluyendo unas mejoras en el Área de la Cambija. El proyecto tiene una longitud estimada de 3.4 kilómetros con un ancho variable de 2.0 metros a 3.65 metros.

El proyecto propuesto es una iniciativa que busca incentivar la movilidad de los peatones y ciclista de una manera segura para integrarla al sistema de guaguas públicas y trolleys del Municipio de Rincón. La ruta atraviesa por áreas urbanizadas donde se localizan comercios, centros gubernamentales, facilidades de transportación pública, escuelas, facilidades recreativas, y áreas de importancia ambiental y turísticas donde se ubican recursos culturales, playas, restaurantes y hospederías. La iniciativa cumple con las metas, visión y misión del Municipio, el



Yo José Aguilar, funcionario
autorizado por el Secretario(a) del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales.

CERTIFICO

Que este documento es copia fiel y exacta del original
que obra en el expediente de este Departamento.

Dado en San Juan, Puerto Rico, hoy 22 de Junio
de 20 25.

[Firma]
Firma del Funcionario Autorizado

Lcda. Anaís Rodríguez Vega
 Actualización de Expediente
 Solicitud de Re-Endoso
 Ruta Ciclista y Peatonal de Rincón
 Rincón, Puerto Rico (AC-500023)
 Page | 2

cual busca promover el desarrollo sustentable de la ciudad en armonía con los recursos naturales y culturales del área.

El proyecto de la Ruta Ciclista y Peatonal de Rincón comenzó desde el año 1996 con una petición del Municipio bajo el programa "Transportation Enhancement". Desde ese entonces la ACT ha estado coordinando con las agencias estatales y federales la planificación y desarrollo del proyecto. Para la construcción del proyecto se obtuvieron los siguientes endosos y autorizaciones de las agencias estatales, federales y municipales:

AGENCIA	TIPO DE ENDOSO	FECHA DE ENDOSOS
Administración Federal de Carreteras (FHWA)	Concurrencia Exclusiones Categóricas y Reevaluaciones	EC- 23 de junio de 2003 Reevaluaciones 6 de noviembre de 2008 25 de julio de 2012 16 de septiembre de 2016 4 de junio de 2019 17 de julio de 2020 20 de abril de 2023
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE por sus siglas en ingles)	Permiso Nacional Núm. 14 SAJ-2004—01461 (NW-AMG)	1 de septiembre de 2022 (re-verificación) vigente hasta el 14 de marzo de 2026
Oficina Estatal de Conservación Histórica (SHPO por sus siglas en ingles)	Concurrencia-Plan de Monitoria Arqueológica	24 de mayo de 2018
Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre (USFWS por sus siglas en ingles)	Carta de Consulta-Asistencia Técnica Determinación de Not Likely Adversely Affect condicionada a la implementación medidas de conservación para las tortugas marinas	8 de julio de 2016
Junta de Calidad Ambiental	Cumplimiento ambiental, DN	26 de septiembre de 2008
Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)	Certificación de cumplimiento ambiental	26 de septiembre de 2023
Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP)	Autorización sujeta a una supervisión arqueológica por un arqueólogo (a) autorizado a nivel Fase II durante la fase de construcción	1 de junio de 2016



Yo José Rogelio, funcionario
autorizado por el Secretario(a) del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales.

CERTIFICO

Que este documento es copia fiel y exacta del original
que obra en el expediente de este Departamento.

Dado en San Juan, Puerto Rico, hoy 23 de Junio
de 20 25.

[Firma]
Firma del Funcionario Autorizado

Lcda. Anaís Rodríguez Vega
 Actualización de Expediente
 Solicitud de Re-Endoso
 Ruta Ciclista y Peatonal de Rincón
 Rincón, Puerto Rico (AC-500023)
 Page | 3

AGENCIA	TIPO DE ENDOSO	FECHA DE ENDOSOS
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)	Carta de Consulta	20 de febrero de 2009 20 de junio de 2016 28 de agosto de 2017
	Deslinde Zona Marítimo Terrestre	20 de junio de 2016
	Permiso de Corte, Poda, Trasplante y Siembra de Árboles	18 de noviembre de 2004 15 de diciembre de 2008
	Pre-Consulta al Medioambiente	
Junta de Planificación (PRPB, por sus siglas en ingles)	Certificación de Consistencia con Zona Costanera	30 de septiembre de 2009 recertificada en mayo 2016
Municipio de Rincón Municipio de Añasco	Cumplimiento con Planes Reguladores	
	Plan turístico de Añasco y Rincón	4 de octubre de 2000
	Plan Ordenamiento Territorial de Rincón	29 de diciembre de 2016

El proyecto fue subastado a un costo de \$12,000,000 y adjudicado el 12 de febrero de 2024, al contratista Tamrío Incorporado. Se estima que proyecto tenga una duración de 23 meses y la fecha de terminación programada es el 31 de enero de 2026. El proyecto es financiado con fondos federales y estatales.

El contratista ya obtuvo los siguientes permisos: Permiso Único Incidental número 2024-544025-PUI-300201 (OGPE) cuya vigencia es hasta el 16 de mayo de 2029, endoso de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados AAA-RO-16-60-0013, y EPA (NPDES) PRR1000JU. Actualmente, se han comenzado con los trabajos de agrimensura para marcar en el campo los controles del proyecto, instalación de las medidas de control de erosión y sedimentación, instalación de los rótulos de construcción, barreras temporeras de hormigón y de pizarras de mensaje variable. Los trabajos de movimiento de terrenos, excavaciones o demolición de estructuras no han comenzado aún.



Yo José Roque Gile, funcionario
autorizado por el Secretario(a) del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales.

CERTIFICO

Que este documento es copia fiel y exacta del original
que obra en el expediente de este Departamento.

Dado en San Juan, Puerto Rico, hoy 23 de junio
de 20 25.

[Firma]
Firma del Funcionario Autorizado

Lcda. Anaís Rodríguez Vega
Actualización de Expediente
Solicitud de Re-Endoso
Ruta Ciclista y Peatonal de Rincón
Rincón, Puerto Rico (AC-500023)
Page | 4

El alcance del proyecto subastado corresponde al previamente consultado con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). El proceso de coordinación con el DRNA ha sido uno extenso que han incluido modificaciones al alcance del proyecto en respuesta a los comentarios recibidos de la comunidad, agencias estatales y federales y entidades municipales. Evidencia de esta coordinación son las comunicaciones del DRNA con fechas del 20 de febrero de 2009, 7 de junio de 2016, 24 de mayo de 2016, y 20 de junio de 2016. En comunicación del 28 de agosto de 2017, el DRNA se reitera en no tener objeción al proyecto propuesto siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

- Implementar el Plan de Mitigación propuesto para compensar los impactos sobre el sistema de humedales cercano a la Playa Steps.
- Cumplir con las disposiciones de la Zonificación de la Zona Costera y de Accesos a la Playas y Costas de Puerto Rico (Capítulo 32), Requisitos para la Solicitud de Permiso General Consolidado (Regla 45.4), Permiso de Extracción, Excavación, Remoción y Dragado de los Componentes de la Corteza Terrestre (Capítulo 46), Permiso de Corte, Poda y Reforestación (Capítulo 47), Mejoras de Lotificaciones (Tópico 4), Manejo de Aguas Pluviales (Sección 14.00) y el Reglamento de Lotificación y Urbanización.
- Tomar las medidas necesarias, que permitan evitar que los materiales excedentes y escombros de construcción resultantes de los trabajos en el Tramo 9 del proyecto (ubicado en el área de la Playa Steps dentro de la Reserva Natural Marina de Tres Palmas), sean liberados a la columna de agua a través de las escorrentías pluviales y ocasiona la ulterior afectación de dicha área con designación especial.
- Establecer un programa de reforestación en las áreas alrededor de la ruta y que se utilicen especies arborescentes nativas.
- Cumplir con el Reglamento de Planificación Núm. 13 (Sección 8) especialmente en los terrenos frente a la Playa Steps en donde la ruta propuesta cruza la Zona VE (de alto riesgo de inundación por marejadas).
- Utilizar lámparas de vapor de sodio de baja presión, así como viseras o pantallas en las luminarias, que dirijan la iluminación hacia el suelo e impidan que la luz llegue a la costa. Esto para evitar o aminorar el impacto de la iluminación artificial sobre los posibles nidos de tinglar y Carey de concha, en los segmentos de la ruta prospectivo que discurrirán cerca de la playa.



Yo José Roberto, funcionario
autorizado por el Secretario(a) del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales.

CERTIFICO

Que este documento es copia fiel y exacta del original
que obra en el expediente de este Departamento.

Dado en San Juan, Puerto Rico, hoy 23 de Junio
de 20 25.

[Firma]
Firma del Funcionario Autorizado

Lcda. Anaís Rodríguez Vega
Actualización de Expediente
Solicitud de Re-Endoso
Ruta Ciclista y Peatonal de Rincón
Rincón, Puerto Rico (AC-500023)
Page | 5

- Remover completamente cualquier estructura provisional que afecten las aguas potencialmente jurisdiccionales, incluidos humedales, y se restauren las áreas afectadas a su condición previa a la intervención.
- Cumplir con la Ley del Centro de Excavaciones y Demoliciones de Puerto Rico especialmente para los trabajos propuestos de demolición del muro parcialmente colapsado en el área del Balneario Publico de Rincón.
- Remover cualquier basura, excedente de material o escombros de construcción, que sean depositados a lo largo de la alineación del proyecto y disponerlos en un vertedero de relleno sanitario u otra facilidad autorizada para la disposición final de desperdicios sólidos.
- De descubrirse algún cuerpo de agua superficial o subterránea, sea perenne o intermitente, se deberá informar inmediatamente al DRNA y demás agencias concernidas.

Se incluye copia de las cartas de endoso y permisos otorgados por el DRNA para el proyecto propuesto.

Las condiciones establecidas por el DRNA en su comunicación del 28 de agosto de 2017 fueron incorporadas en los documentos de contrato que se prepararon para el proyecto. Para el proyecto el DRNA aprobó un Permiso de Corte, Poda, Trasplante y Siembra de Arboles (DRNA-RO-18-02-04-FS-362) el 18 de noviembre de 2004, el cual revisado y aprobada el 15 de diciembre de 2008 (O-MA-PMA02-SJ-02028-06112008). Dicho inventario fue revisado nuevamente para incluir las modificaciones realizadas al proyecto y en conformidad a los comentarios recibidos del DRNA. La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) aprobó la Pre-Consulta al Medioambiente (2019-281049-PCM-005090) para autorizar el corte, poda, trasplante y siembra de árboles conforme a la reglamentación vigente.

Como parte del proceso de consulta y considerando los comentarios recibidos del público y de las agencias pertinentes el proyecto fue modificado. Dichas modificaciones permitieron que la alineación propuesta se alejara de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Para esto se realizó una delimitación de la ZMT la cual fue aprobada por el DRNA en febrero de 2007. En carta del 20 de junio de 2016, el DRNA indicó que las modificaciones propuestas eran beneficiosas para la protección de los recursos naturales y que las delimitaciones previas se mantenían validas. Esto ya que solo algunos segmentos estaban dentro de la franja de vigilancia litoral por lo que no se requería solicitar una Concesión para el Uso de Bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre para el proyecto.



Yo José Rogelio L., funcionario
autorizado por el Secretario(a) del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales.

CERTIFICO

Que este documento es copia fiel y exacta del original
que obra en el expediente de este Departamento.

Dado en San Juan, Puerto Rico, hoy 23 de enero
de 20 25.

Firma del Funcionario Autorizado

Lcda. Anaís Rodríguez Vega
Actualización de Expediente
Solicitud de Re-Endoso
Ruta Ciclista y Peatonal de Rincón
Rincón, Puerto Rico (AC-500023)
Page | 6

De acuerdo con el Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, la vigencia del endoso de la ZMT de 5 años no aplica al proyecto ya que cualifica bajo la Sección 1.5 Exclusiones inciso c que indica que las disposiciones de este Reglamento no serán aplicables a los terrenos reservados por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para fines públicos.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos emitió un permiso nacional numero 14 para el proyecto que autoriza realizar trabajos de construcción en áreas jurisdiccionales incluyendo humedales. El permiso fue otorgado en (SAJ-2004-01461 (NW-) en diciembre 2004, re-verificado en julio 2009, revisado en agosto 2017 y re-verificado en septiembre 2018 y en septiembre 2022. El permiso tiene vigencia hasta marzo 2026. El permiso incluye entre sus condiciones especiales la implementación de un plan de mitigación el cual cumple con las condiciones establecidas por el DRNA. Para la construcción del proyecto se contrataron los servicios del biólogo Eduardo A. Ventosa Febles y a la arqueóloga Virginia Rivera para realizar las monitorias biológicas y arqueológicas requeridas para el proyecto. El biólogo Ventosa Febles será responsable de las siguientes actividades:

1. Revisar el inventario de árboles
2. Monitorear la implementación del plan de mitigación de humedales
3. Monitorear la poda, trasplante y siembra de árboles, y el cumplimiento con los permisos otorgados
4. Velar por la protección de reservas naturales, áreas protegidas
5. Implementar las mejores prácticas (BMP, por sus siglas en ingles) para las especies amenazadas o en peligro de extinción identificadas dentro del corredor del proyecto

El alcance de los trabajos propuestos no ha variado y nuestro compromiso es continuar cumpliendo como hasta ahora con todos los acuerdos y condiciones previamente acordadas con las agencias durante su fase de construcción. Por lo antes expuesto, tomando en consideración que el proyecto de carácter público se encuentra en construcción y para actualizar el expediente le solicitamos el re-endoso a la autorización previamente otorgada para el desarrollo del proyecto propuesto condicionado al cumplimiento de las condiciones indicadas en su comunicación del 28 de agosto de 2017.



Yo Jose Roger S. S., funcionario
autorizado por el Secretario(a) del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales.

CERTIFICO

Que este documento es copia fiel y exacta del original
que obra en el expediente de este Departamento.
Dado en San Juan, Puerto Rico, hoy 22 de enero
de 20 26.

[Firma]
Firma del Funcionario Autorizado

Lcda. Anaís Rodríguez Vega
Actualización de Expediente
Solicitud de Re-Endoso
Ruta Ciclista y Peatonal de Rincón
Rincón, Puerto Rico (AC-500023)
Page | 7

Agradeceremos la pronta atención que pueda brindarnos sobre este asunto. De tener alguna pregunta o duda sobre el particular, favor de comunicarse con este servidor al 787-721-8787, extensión 51503.

Cordialmente,



Luis E. Rodríguez Rosa
Gerente Interino
División de Desarrollo de Programas
y Asistente del Director Ejecutivo

cc: Robert Méndez, Subdirector DRAN

Anejos

RECIBIDO-AUG 1 2021 PM 1:20

OFIC SECRETARIA-DRNA



Yo José Ríos Tellez, funcionario
autorizado por el Secretario(a) del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales.

CERTIFICO

Que este documento es copia fiel y exacta del original
que obra en el expediente de este Departamento.

Dado en San Juan, Puerto Rico, hoy 23 de junio
de 20 20.


Firma del Funcionario Autorizado